

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001678.....

Tocache, 30 DIC 2021

VISTO:

El memorándum N°191-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 22 de diciembre de 2021, y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (11) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Tocache N°000897 fecha 12/03/2019 se resuelve Art.1º Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario al Prof. Cerna Gómez Wily David, ex docente de I.E. Manuel Scorza – Tocache, por presuntamente haber incurrido en inasistencias injustificadas a su centro de trabajo, los días de huelga indefinida 2018, incurriendo en falta administrativa prevista en el literal e) del art.- 48 de la Ley N°29944, modificado por Ley N°30541, concordante con lo establecido en el artículo 82.4 del D.S N°003-2013-ED.

Que, los hechos informados por el Jefe de Recursos Humanos y atribuidos a los docentes de la provincia de Tocache, por abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente los días de huelga indefinida 2018, conducta que se encuentra acreditada en cumplimiento por lo solicitado con los siguientes documentos: Informe N°118-2018-GRSM-DRE/DO-OO/UE303/EA, Oficio Circular N°004-2018-GRSM-DRE/DO.OO/UE303/EA, Oficio Múltiple N°107-2018-MINEDU, Oficio Circular N°010-2018-GRSM-DRE/DO.OO/UE303/EA, se pone de conocimiento a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, que docentes nombrados y contratados de los diferentes niveles han hecho abandono de cargo inasistiendo injustificadamente los días de huelga indefinida 2018; además de los formatos N°01 y formato N°02, acta de verificación de asistencia y permanencia de personal en las II.EE y ficha de monitoreo a la asistencia y permanencia remitido y firmado por los Directores de las instituciones educativas, miembros de CONEI o APAFA y representantes de la UGEL Tocache.

Que, de acuerdo a la normatividad vigente RVM N°091-2021-MINEDU, art.-6 numeral indica:

6.7. PRESCRIPCIÓN

1. Para el cómputo del plazo de prescripción de la acción del PAD, se considera las siguientes disposiciones:

- El plazo de prescripción para el inicio del PAD es de un (01) año contado desde la fecha en que la CPPADD o CEPADD hace de conocimiento de la falta, a través del informe preliminar al titular de la entidad o quien tenga la facultad delegada.
- El plazo de prescripción para la duración del PAD es de un (1) año, contado a partir de la notificación de la resolución de inicio del PAD.
- El plazo de prescripción para la determinación de la existencia de las faltas o infracciones, es de cuatro (4) años contados a partir del día siguiente de la comisión de la infracción, del día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción o desde el día en que la acción cesó, dependiendo de si se trata de infracciones instantáneas, continuadas o permanentes, respectivamente.

2. La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte.

3. Si mediante norma específica se declara la suspensión de los plazos del PAD en todo el territorio nacional o parte de él, por un determinado periodo, la comisión y la autoridad correspondiente tendrán en cuenta el plazo respectivo para evitar la prescripción de la falta o infracción y la vigencia del PAD.

Que, según la Resolución de Sala Plena N° 003-2019-SERVIR/TSC, los plazos de prescripción tienen que ver con tres supuestos: i) Plazo de duración de un procedimiento disciplinario sancionador, ii) Plazo para determinar la existencia de una infracción y iii) Plazo para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

La Sala Plena, por unanimidad, consideró que los fundamentos jurídicos contenidos en los numerales 28, 29, 35 y 37 ameritan ser declaradas como precedente de observancia obligatoria para esclarecer los casos en los cuales corresponde la aplicación supletoria de los plazos de prescripción previstos en la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057) y en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) para los procedimientos disciplinarios de Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) y su reglamento.

En cuanto al primer supuesto, se ha establecido como precedente que al no encontrarse regulado en la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) el plazo de prescripción para la duración de un procedimiento, corresponde aplicar -por supletoriedad- el plazo de prescripción de un año previsto en la Ley del Servicio Civil, el cual se cuenta a partir de la notificación de la resolución de inicio del procedimiento.

En cuanto al segundo supuesto para determinar la existencia de una infracción, se estableció que ante la falta de regulación de un plazo para tal efecto, corresponde aplicar -supletoriamente- el plazo de prescripción de cuatro años regulado en el artículo 252° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), el cual se cuenta desde la comisión de la infracción o del día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción o desde el día en que la acción cesó.

En cuanto al tercer supuesto, se estableció que en este caso el artículo 105° del Reglamento de la Ley N° 29944 (Ley de Reforma Magisterial) sí ha previsto un plazo de prescripción de un año para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, el cual se contabiliza desde la toma de conocimiento de la falta por parte del Titular de la entidad, o quien tenga la facultad delegada, a través del Informe Preliminar elaborado por la Comisión Permanente o por la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios. "Al existir en la ley especial (Ley de la Carrera Magisterial) una regla sobre el plazo para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, en este caso no corresponde la aplicación supletoria del plazo para el inicio de tres años, previsto en la ley general (Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil)", precisa.

"La prescripción de la potestad sancionadora encuentra su justificación en la aplicación del principio de seguridad jurídica, así como en la exigencia de que no se prolonguen indefinidamente situaciones pasibles de ser sancionadas, de modo que los investigados sean procesados en un plazo razonable", señala el Acuerdo Plenario.

Agrega que parte de las garantías del debido procedimiento, implica el cumplimiento de los plazos para la duración del procedimiento administrativo disciplinario y sus diferentes etapas, "con la consiguiente responsabilidad administrativa de las autoridades que inobserven tales plazos", señala el precedente publicado en el diario oficial El Peruano, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2019-SERVIR/TSC.

Que, es necesario precisar que la expansión de la pandemia COVID-19 ha generado que los países se encuentren en la necesidad de adoptar diversas medidas con el propósito de aminorar y, eventualmente, contener su rápida y masiva propagación. Nuestro país, evidentemente, no ha sido ajeno a esta situación, por tal razón, el 15 de marzo del año 2020 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM "Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19", en cuyo artículo 1° se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendarios y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), así mismo, se realizó la prórroga a través de los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075- 2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116- 2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 174-2020-PCM, N° 184-2020-PCM y N° 201-2020- PCM hasta el 31 de enero del 2021, que dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena focalizada), por lo que, cabe precisar, que mediante el Decreto Supremo N°135-2020-PCM y N° 146-2020-PCM es considerado el departamento de San Martín, todas las provincias la cuarentena focalizada; quedando restringido, entre otros derechos, el derecho a la libertad de tránsito; la mencionada restricción a la libertad de tránsito, entre sus múltiples afectos, ha ocasionado que los servidores se vean imposibilitados de acudir a las entidades en las que laboran a prestar sus servicios, lo que a su vez ha originado que algunos procedimientos llevados a cabo por dichas entidades, se vean paralizados, en razón de ello, el Tribunal del Servicio Civil emite la Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC, que establece precedente administrativo sobre la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción del

Régimen Disciplinario previsto en la Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil durante el estado de emergencia Nacional; considerando que corresponde la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción desde el 16 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020, ante la imposibilidad de las entidades de dar inicio a los procedimientos administrativos disciplinarios e impulsar los ya iniciados.

Que se debe tener en cuenta las fechas y/o cronología desde el momento que toma conocimiento la UGEL Tocache, y que mediante acto motivado en fecha 12/03/2019 SE EMITE LA INSTAURACION CORRESPONDIENTE POR ENDE el Secretario de la CPPADD dese la fecha 12/03/2019 en adelante, no ha puesto de conocimiento al Presidente de la CPPADD sobre este caso, dilatando el procedimiento del presente caso que nos avoca se debe considerar el siguiente decurso del tiempo:

EMISION DE RESOLUCION DE INSTAURACION	LA ST-CPPADD NO REALIZO NINGUNA ACCION	CUARENTENA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA DE TOCACHE	LA ST-CPPADD NO REALIZO NINGUNA ACCION
12/03/2019	13/03/2019	16/03/2020	1/09/2020
	AL	AL	AL
	12/03/2020	31/08/2020	31/12/2020
	01 AÑO		04 MESES

Que, ante lo expuesto se debe de declarar la prescripción al haberse transcurrido más de 01 año, por el transcurso del tiempo y al haber perdido la administración su potestad para continuar con el procedimiento administrativo disciplinario para docentes en el caso que nos ocupa contra el **Prof. Cerna Gómez Wily David**, ex docente de I.E. Manuel Scorza – Tocache, por presuntamente haber incurrido en inasistencias injustificadas a su centro de trabajo, los días de huelga indefinida 2018, incurriendo en falta administrativa prevista en el literal e) del art.- 48 de la Ley N°29944, modificado por Ley N°30541, concordante con lo establecido en el artículo 82.4 del D.S N°003-2013-ED; toda vez, mediante Resolución Directoral Tocache N°000897 fecha 12/03/2019, se resuelve INSTAURAR PROCESO, dicha acción deviene de una VISITA IN SITU en la I.E donde laboraba en ese entonces, donde su empleador y la CPPADD han tenido conocimiento en las fechas que se ha indicado y que por inacción administrativa ha caído en prescripción bajo amparo de las normas antes mencionadas.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1º motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º.- DECLARAR de Oficio la Prescripción del Procedimiento Administrativo Disciplinario del **Prof. Cerna Gómez Wily David**, ex docente de I.E. Manuel Scorza, distrito de Tocache, provincia de Tocache y Región San Martín; en aplicación del D.S N°004-2013-ED art.- 105 y la RVM N°091-2021-MINEDU, art.-6, numeral 6.7. **PRESCRIPCIÓN**. En consecuencia, se **ARCHIVE** la presente investigación, por la inacción administrativa que trajo como consecuencia la prescripción de la acción administrativa disciplinaria contenida en la R.D.UGEL-T N°000897 fecha 12/03/2019.



ARTICULO 2°.- DISPONER la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica de los Organos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario para que evalúe el deslinde de responsabilidades que corresponda como consecuencia de la prescripción declarada en el artículo precedente.



ARTICULO 3°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive al Responsable de la Oficina de Personal, al Director de la UGEL-T, para su conocimiento y fines consiguientes.



ARTICULO 4°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar el acto resolutivo, al interesado de acuerdo a ley, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
LRJBE/ST